

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1501/2530

นางทองเคลือบ ประคองใจ

โจทก์

นางแพง ศีลาขาว

จำเลย

นางแพง ศีลาขาว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินพิพาทตลอดมา หากมีการบังคับตามคำพิพากษาในขณะคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยจะได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 79)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่ดินอาศัยตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 758 เล่ม 8 ข. หน้า 8 เลขที่ดิน 111 ตำบลเปิดอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรือน 1 หลัง เลขที่ 66 และยุงข้าว 1 หลัง ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นมรดกของนายเต่งมีศรี และตกทอดให้แก่โจทก์ ให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยและบริวารออกจากทรัพย์สินดังกล่าวและห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 62)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนอง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>